

1500901-70.2022.8.26.0082

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOMINGOS SANTANA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

DOMINGOS SANTANA RODRIGUES, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 57/59 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que no dia 23 de junho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-073 - Boituva - SP

Telefone: (015) 3416-6252 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1500901-70.2022.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500901-70.2022.8.26.0082

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOMINGOS SANTANA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

DOMINGOS SANTANA RODRIGUES, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 57/59 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que no dia 23 de junho de 2022, aproximadamente às 14h25min, na Rua José Rezende de Almeida, nº 185, Vila Nossa Senhora Aparecida, na cidade e Comarca de Boituva, adquiriu e trazia consigo, para fins de tráfico, 7,22g (sete gramas e vinte e dois centigramas) de

cocaína, acondicionados em 06 (seis) porções, 2,75g (dois gramas e setenta e cinco centigramas) de crack, acondicionados em 07 (sete) porções e 09g (nove gramas) de maconha, acondicionados em 03 (três) porções, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Prisão em Flagrante convertida em preventiva às fls. 34/36.

Decisão à fl. 60 de notificação para apresentação de defesa.

Réu notificado em 09 de julho de 2022 (fl. 66). Apresentação de Defesa prévia à fl. 67.

Decisão pelo recebimento da defesa e da denúncia às fls. 68/69, com designação da audiência de instrução e julgamento.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi devidamente interrogado, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia, com fixação de regime fechado.

Já a Defesa postulou pela absolvição e subsidiariamente o reconhecimento da menoridade e da causa de diminuição de pena especial.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecente está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/05), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 07), pelo Auto de Constatação (fls. 08/09), pelo Laudo Pericial (fls. 74/80 e 97/103), pelo Relatório Final (fls. 51/52) e pelos depoimentos colhidos.

O laudo pericial trazido concluiu que foram detectadas as presenças de Tetrahidrocanabiol (THC) e Cocaína nos materiais examinados, substância estas que estão na lista dos entorpecentes e psicotrópicos de uso proscrito no Brasil. Válido o laudo, configurada a materialidade do delito.

Não ocorre de modo diverso em relação à autoria.

Em seus depoimentos na Delegacia, os GCMS Luciandro Augusto Silva e Rodnei Edson Vaz de Moraes Costa contaram que estavam em patrulhamento de rotina, quando visualizaram Domingos Santana Rodrigues, já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes e roubo. Afirmaram que o réu estava entregando alguma coisa para o motorista de um veículo GM/Celta, de cor prata. Esclareceram que não foi possível anotar a placa do veículo, pois assim que este notou a aproximação da viatura, fugiu do local, sem nem mesmo receber algo do réu. Ato contínuo, Domingos rapidamente dispensou um saco plástico e acelerou os passos, mas foi abordado pela equipe. Explicaram que, em sua posse não foi encontrado nada de ilícito mas, ao verificarem o saco plástico, constataram a presença de 6 pinos contendo cocaína, 7 contendo crack e 3 porções de maconha. Declararam que ao ser indagado a respeito dos entorpecentes inicialmente alegou ser para seu consumo pessoal, porém depois acabou admitindo, informal e voluntariamente, que vende entorpecentes, e inclusive disse que estas drogas eram para a venda. Acrescentaram que o réu já estava com o pé machucado no momento da abordagem, sendo-lhes informado que teria caído da motocicleta.

Durante a solenidade, mantiveram suas declarações.

Durante interrogatório policial, o réu permaneceu em silêncio, optando por se manifestar somente em juízo.

Em juízo, negou o crime, afirmando que detinha as drogas para consumo próprio, e que as jogou porque se assustou.

Pois bem.

Em que pesem as alegações de defesa e a versão do réu, o conjunto probatório conduz à conclusão do crime de tráfico.

A versão do réu é precária e não tem qualquer respaldo comprobatório.

Com efeito, segundo os guardas, ele foi flagrado no contato com um veículo Celta, que saiu em disparada. O local onde se encontravam é notoriamente conhecido como ponto de venda de drogas.

Embora o réu alegue que estivesse ali adquirindo as drogas, negou a existência do

Celta e, ainda, não comprovou como teve meios para adquiri-las. Neste ponto, afirmou ter realizado um bico de servente com o tio Paulo, que não esteve em juízo para confirmação e, igualmente, não houve nenhuma prova efetiva sob sua condição de usuário.

Não foram apreendidas vultosas quantidades de drogas, todavia, não é este o único critério para a definição do delito de tráfico. A variedade já é indiciária do crime, e a visualização dos guardas, naquele contato com veículo de terceiros, é bastante convincente do crime, recordando-se, como dito pelo Ministério Público, que o réu havia sido preso uma semana antes em circunstância similar, sendo, ainda, conhecido dos meios policiais por se fazer presente naquele local.

Por todo o exposto, outra medida não é cabível senão sua condenação.

Passo à dosimetria da pena.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Diante dos critérios informadores do artigo 59 do Código Penal, verifico, neste momento, não haver justificativas para a majoração da pena-base. Sendo assim, fixo-a em seu mínimo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico o réu tratar-se de menor de 21 anos quando da prática do delito. Na mesma esteira, constato se tratar de réu reincidente (autos 0001998-19.2021.8.26.0082 - fl. 114). Desta forma, compenso as circunstâncias e mantenho a pena em seu mínimo.

Na terceira fase, não faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, em função da reincidência, permanecendo assim o disposto na segunda fase.

Também em função da reincidência, fixo o regime inicial fechado de prisão, nos parâmetros do art. 33, §§ 2º, "b" e 3º, do CP.

Em juízo de detração antecipada, verifica-se que o réu está preso desde 23 de junho de 2022. Para a progressão da pena, dependeria do cumprimento de 20% dela, ou seja, 01 ano já que reincidente (vide art. 112, LEP). Assim, não se vislumbra lapso temporal suficiente a fixação de regime semiaberto neste momento.

As circunstâncias judiciais não indicam que a substituição da pena privativa de liberdade seja suficiente.

A capacidade econômica do réu autoriza que o valor do dia-multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar DOMINGOS SANTANA RODRIGUES a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado no valor mínimo legal, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Arbitro ao defensor o valor máximo de honorários previstos na tabela da OAB/DPE.

Autorizo a incineração dos entorpecentes remanescentes.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, proceda-se ao necessário e após arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA